

عقد خدمات استشارية وتصميم وإدارة لمشروع تسمين الخرفان لإنتاج اللحوم

تمهيد

نظرًا لقيام الطرف الأول (مالك المشروع/المستثمر) بإنشاء مشروع لتسمين الخرفان الذكور بغرض إنتاج اللحوم، حيث يشتمل المشروع على إنشاء وتجهيز حظائر ومبانٍ خدمية وساحات أعلاف وغيرها من مرافق الإنتاج، وحيث يقدر التكلفة المبدئية (تكلفة الإنشاءات) للمشروع بحوالى 75 000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكلفة تشغيلية للدورة الأولى تبلغ حوالى 125 000 دولار أمريكي، ليصبح إجمالي الاستثمار المبدئى حوالى 200 000 دولار أمريكي؛

وحيث يرغب الطرف الأول فى الاستعانة بـ الطرف الثانى (المهندس/الاستشارى) لإعداد دراسة جدوى متكاملة للمشروع، ووضع التصميمات الهندسية والمخططات التنفيذية ومقاييسات الأعمال، والإشراف على تنفيذ الأعمال وتعيين العاملين وتوريد المعدات.

لذا فقد اتفق الطرفان، وهما بكامل أهليتهما القانونية، على إبرام هذا العقد وفقًا للشروط والأحكام التالية:

المادة -1 نطاق العمل

دمج مهام التصميم والتنفيذ

1. يتولى الطرف الثانى تنفيذ الأعمال الهندسية والإنشائية بكاملها إضافة إلى إعداد الدراسة والتصاميم والإشراف، ويُعد هذا التولّى على أساس عقد تصميم وتنفيذ (Design-Build) يقوم الطرف الثانى بتوريد جميع المواد والمعدات والعمالة وتنفيذ الأعمال طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة.
2. تشمل قيمة عقد الإنشاء جميع أتعاب التصميم والإشراف والإدارة التى سبق تحديد نسبها (5% من القيمة الكلية للدراسة و 5% من قيمة الإنشاءات للتصميم الهندسي والإداري 10% للإشراف علي التنفيذ) بحيث لا تُسدد هذه الأتعاب بشكل منفصل بل تُعد جزءًا من القيمة الإجمالية للعقد.
3. يلتزم الطرف الثانى بتحمل مسؤولية الجودة والسلامة فى التصميم والتنفيذ معًا، ويظل ملزمًا بإصلاح أية عيوب قد تظهر خلال فترة الضمان.

المادة - 2 أتعاب الخدمات

الخدمة	الأساس الحسابى	النسبة أو المبلغ
إعداد دراسة الجدوى	يُحسب أجر إعداد الدراسة بنسبة 3% من التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع (200000 دولار تقريبًا)، ويُدفع للطرف الثانى بعد تسليم الدراسة واعتمادها من الطرف الأول.	3% من إجمالي التكلفة
التصميم الهندسى (التصميم النهائى، الرسومات التنفيذية، المقاييسات والعطاءات)	وفقًا لجدول فئة الأتعاب للمباني البسيطة والتى قيمتها أكثر من 200000 جنيه، يبلغ مجموع أتعاب التصميم حوالى 5% من قيمة أعمال الإنشاء. هذا يشمل مشروع نهائى وبالرسومات التنفيذية	4% من التكلفة المبدئية 75000 دولار
الإشراف على التنفيذ	يحدد جدول الأتعاب نسبة الإشراف على التنفيذ للمشروع وقت التنفيذ	10% من التكلفة المبدئية

المادة – 3 أسلوب السداد

1. تُدفع أتعاب دراسة الجدوى والتصميم كاملةً للطرف الثانى بعد تسليم التقرير واعتماده.
2. تُدفع أتعاب الإشراف على التنفيذ على دفعات تتناسب مع نسبة إنجاز الأعمال بالموقع، بحيث يُسدد كامل الأتعاب عند استلام الأعمال النهائى أو بدء التشغيل.

جدول الدفعات والمستخلصات

1. **الدفعة المقدمة:** يدفع الطرف الأول دفعة مقدمة تعادل % 70 من قيمة عقد الإنشاء عند توقيع الملحق وإصدار أمر الشروع فى التنفيذ؛ وتعتبر هذه الدفعة لتغطية شراء المواد والتجهيزات اللازمة
2. **الدفعة الثانية:** بعد إنجاز حوالى 50 % من حجم الأعمال حسب البرنامج الزمنى واعتماد الأعمال المنفذة من الطرف الأول/الاستشارى، يصدر الطرف الثانى **المستخلص الثانى** ويتقاضى % 20 من قيمة العقد.
3. **الدفعة الختامية:** عند الإنجاز الكامل للأعمال وتسليم الموقع جاهزاً للتشغيل قبل 30 سبتمبر واعتماده من الطرف الأول، يصدر الطرف الثانى **المستخلص النهائى** ويتقاضى الرصيد المتبقى % 10
4. **المستخلصات:** يقوم الطرف الثانى بإعداد مستخلصات مرحلية بالإنجاز والدفعات المستحقة، تشمل المبالغ المدفوعة سابقاً وقيمة الأعمال المنجزة والمتبقية. يعتمد الطرف الأول هذه المستخلصات خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمها.

5. أعمال المشروع بخلاف الإنشائات

أعمال المساحة والحفر ومد الخطوط: تُدرج ضمن مستخلصات التنفيذ الدورية مثل باقى أعمال الإنشاء. يلتزم المقاول ببيان الأعمال المنجزة وتُصرف قيمتها حسب نسبة الإنجاز، دون الحاجة لدفعة مقدمة إضافية.

توريد المعدات (خزانات، مضخات، خطوط، إلخ): تُعامل كل توريد على حدة حسب شروط المورد، فيمكن دفع دفعة مقدمة للمورد تعادل 30-50 % من قيمة التوريد عند توقيع طلب الشراء، ويُسدد الباقي عند التسليم أو التركيب. يقوم المقاول بإرفاق لمستخلصات لتبرير السداد.

المادة – 3 أسلوب السداد

3. تُدفع أتعاب دراسة الجدوى والتصميم كاملةً للطرف الثانى بعد تسليم التقرير واعتماده.
4. تُدفع أتعاب الإشراف على التنفيذ على دفعات تتناسب مع نسبة إنجاز الأعمال بالموقع، بحيث يُسدد كامل الأتعاب عند استلام الأعمال النهائى أو بدء التشغيل.

المادة – 4 التزامات الطرف الأول

1. توفير جميع المعلومات والبيانات اللازمة للطرف الثانى لإعداد الدراسة والتصميم.
2. تمكين الطرف الثانى ومساعديه من زيارة الموقع ومراجعة المستندات ذات الصلة.
3. سداد الدفعات فى المواعيد المتفق عليها، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.
4. الالتزام بعدم استخدام المخططات أو التصميمات التى يعدها الطرف الثانى فى مشروع آخر بدون موافقته الكتابية.

المادة - 5 التزامات الطرف الثانى

1. تنفيذ الخدمات المتفق عليها بمهنية ووفقًا للأصول الفنية والمعايير المحلية والدولية.
2. المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالمشروع وعدم إفشائها للغير.
3. تسليم التقارير والتصاميم فى المواعيد المتفق عليها، ومراعاة التعديلات المعقولة التى يطلبها الطرف الأول دون زيادة غير مبررة فى الأتعاب.
4. إشعار الطرف الأول فورًا بأى تعارض أو عقبات قد تؤثر على مدة المشروع أو تكلفته.

المادة - 6مدة العقد

يبدأ العقد من تاريخ توقيعه من الطرفين، ويستمر حتى انتهاء الطرف الثانى من تقديم جميع الخدمات وتسليم جميع الأعمال واعتمادها. يمكن للطرفين الاتفاق على تمديد المدة فى حال حدوث ظروف خارجة عن الإرادة.

المادة - 7حقوق الملكية الفكرية

تعود ملكية التصاميم والرسومات والدراسات للطرف الأول، وله الحق فى استخدامها فى هذا المشروع فقط. يحتفظ الطرف الثانى بحقه الأدبى فى نسبة التصميم إليه، ولا يجوز للطرف الأول بيع أو نقل هذه التصاميم أو استخدامها فى مشاريع أخرى إلا بموافقة الطرف الثانى.

المادة - 8الفسخ والتعويض

1. يحق للطرف الأول إنهاء العقد قبل إنجاز الأعمال بشرط سداد ما استحق من أتعاب نظير الأعمال التى أتمها الطرف الثانى حتى تاريخ الإنهاء، إضافةً إلى نسبة تعويض عن الأعمال المتبقية تُحدد وفقًا للائحة النقابة
2. يحق للطرف الثانى فسخ العقد إذا أخل الطرف الأول بالتزاماته الجوهرية، خاصةً الامتناع عن دفع الأتعاب، وفى هذه الحالة يستحق الطرف الثانى أتعابه كاملةً عن الأعمال التى نفذها مضافًا إليها تعويضًا عاديًا

المادة - 9القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

يخضع هذا العقد ويفسر طبقًا للقوانين المعمول بها فى جمهورية مصر العربية. تُحل أى نزاعات تنشأ عن هذا العقد و/أو تفسيره و/أو تنفيذه وديًا بين الطرفين، فإذا تعذر ذلك تُحال النزاع إلى التحكيم وفقًا لقانون التحكيم المصرى.

وَقَّع الطرفان على هذا العقد وهما بكامل الأهلية القانونية والإدارية.